
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

"CONTRATO DE RISCO"

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS "CONTRATO DE RISCO"

que fazem entre si:

JOAO PAULO GABRIEL, advogado inscrito na OAB/SP 243.936, com escritório profissional localizado à Rua Boa Vista, 865, Boa Vista, na cidade de Sao Jose do Rio Preto/SP, CEP 15025-010, doravante unicamente denominado de CONTRATADO e de outro lado, TARCISIO SILVA, brasileiro, solteiro, desempregado, inscrito no RG nº 483.915.588-78 e CPF nº 483.915.588-78, residente e domiciliado à Rua Anapolis Setor Pampulha 73805-355, Formosa/MT, CEP 73805-355, doravante denominado CONTRATANTE; os quais pactuam o presente contrato conforme as cláusulas abaixo:

1 - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto propor AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com atuação até eventual recurso perante o Tribunal de Justiça.

2 - DOS HONORÁRIOS E DO VENCIMENTO

2.1. O CONTRATANTE se obriga a pagar como honorários contratados em relação às ações descritas na cláusula 1.2 a quantia de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor total da condenação em fase de liquidação, bem como, sobre o valor de eventual multa cominatória. Ainda que exista acordo entre as partes, a porcentagem continua inalterada.

2.2. Ficará por conta do CONTRATANTE as despesas relativas às custas iniciais, preparo, taxa de procuração, honorários de sucumbência e demais taxas oriundas da referida ação;

2.3. O CONTRATANTE autoriza de livre e espontânea vontade que o CONTRATADO faça levantamento de qualquer depósito judicial nos autos, abatendo honorários contratuais e sucumbenciais, repassando o remanescente.

2.4. O CONTRATANTE fica ciente de que em caso de destituição ou revogação de poderes, deve pagar na integralidade os honorários contratados na cláusula 2.1, podendo o CONTRATADO, a seu critério, compensar tal percentual com eventual indenização concedida no processo.

2.5. Eventuais honorários de sucumbência pertencerão ao CONTRATADO os quais não possuem vínculo com os honorários contratados.

2.6. Em caso de improcedência da ação, O CONTRATANTE estará isento do pagamento de honorários advocatícios ao CONTRATADO, com exceção de eventuais custas finais, sucumbência ou litigância de má-fé, haja vista tratar-se de "CONTRATO DE RISCO".

2.7. O CONTRATANTE confere ao CONTRATADO o direito de preferência para aquisição de eventual crédito judicial oriundo de ação proposta pelo CONTRATADO, caso queira ceder, negociar ou transferir o referido crédito, no todo ou em parte, a terceiros. Para tanto, obriga-se a notificar previamente o CONTRATADO, por escrito, informando os termos da proposta recebida, conferindo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação quanto ao exercício de seu direito de preferência, em igualdade de valores e condições, sob pena de nulidade do negócio. A ausência de manifestação do CONTRATADO autoriza a cessão a terceiros nos mesmos valores e condições comunicadas.

2.8. Em caso de cessão de crédito judicial, ficam desde já resguardados os direitos do CONTRATADO

quanto à reserva e ao levantamento autônomo dos honorários contratuais e sucumbenciais, nos termos da quantia estipulada na cláusula 2.1.

3 - DAS OBRIGAÇÕES, DA RESCISÃO E DA MULTA

3.1. EM CASO DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL, DESTITUIÇÃO DO DEFENSOR OU INADIMPLEMENTO, O CONTRATANTE PAGARÁ MULTA DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SEM PREJUÍZO DE EVENTUAL AÇÃO POR PERDAS E DANOS.

3.2. Ficam estipulados ainda juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, mais atualização monetária de acordo com a tabela do Tribunal de Justiça a contar do inadimplemento contratual.

3.3. O CONTRATANTE obriga-se a atualizar seu endereço e números de telefone junto ao CONTRATADO, sempre que houver alteração.

4 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

4.1. FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, PARA APRECIAR TODAS AS QUESTÕES DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO.

Por ser verdade, firmo o presente.

Formosa/MT, 06 de maio de 2026.

Contratado
JOAO PAULO GABRIEL
OAB OAB/SP 243.936

Contratante — CPF: 483.915.588-78
TARCISIO SILVA

Testemunha 1

Testemunha 2